

0001719-16.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/12/2022

... audiovisual) que em investigações de roubos e desmanches de motos apuraram que havia moto roubada no endereço citado. Na residência, foram atendidos por Rafael Silva, que, perguntado sobre moto roubada na residência, franqueou a entrada para conversa, e foi perguntado sobre o que havia na garagem. Ele disse que não tinha chave para abrir, mas permitiu que os Policiais abrissem. No local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Processo Digital 0001719-16.2018.8.26.0542 | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001719-16.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Campos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

RAFAEL CAMPOS DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal porque, supostamente, em 28 de julho de 2018, por volta de 09h30, na Rua Carlos Sales D'Avila, 85, Vila Menck, Osasco, adquirira/recebera e ocultava, em proveito próprio, os itens da denúncia, consistentes em três quadros de motocicleta, um motor de motocicleta e cinco motocicletas pertencentes a outras pessoas, sabendo-os produtos de crimes.

A denúncia foi recebida em 17 de setembro de 2018 (fls. 269/271).

O réu foi citado (fl. 286) e apresentou resposta (fls. 290/291 e 292/293).

Foi concedida a suspensão condicional do processo (fls. 339), e o benefício foi revogado (fls. 381/382).

Em audiência, ouviram-se duas testemunhas. O acusado se quedou revel (fls. 412/415 e registros audiovisuais).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou procedência (fls. 418/423) e a Defesa requereu nulidade das provas (invasão de domicílio), absolvição, desclassificação ou brandura (fls. 431/445).

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado, e em ordem, com inicial apta; citação válida; resposta escrita; colheita de provas; memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. O feito tramitou amparado em justa causa, provas de materialidade e indícios de autoria.

Audiência virtual/mista, respeitados, todos os direitos do acusado.

Não há que falar em nulidade por invasão de domicílio, tendo em vista que o crime de receptação, notadamente no núcleo oculto, tem natureza permanente, de modo que se considera o agente em flagrante delito enquanto não cessada a permanência.

E havendo causa provável de crime em andamento (investigações preliminares), dispensa-se a demonstração de prova inequívoca de anuência do morador.

Não há outras preliminares a apreciar.

Desclassificação é mérito.

A ação procede.

Materialidade e autoria, nos termos da inicial, são claras dos registros dos atos de prisão em flagrante (fls. 03/08), da ocorrência da receptação (27/35), das ocorrências dos crimes antecedentes (fls. 37/52), do auto de exibição, apreensão e entrega dos bens (fls. 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23), e do laudo do local (fls. 115/123), bem como do mais dos autos.

O Policial Civil Wagner Akira Usui disse (registro audiovisual) que em investigações de roubos e desmanches de motos apuraram que havia moto roubada no endereço citado. Na residência, foram atendidos por Rafael Silva, que, perguntado sobre moto roubada na residência, franqueou a entrada para conversa, e foi perguntado sobre o que havia na garagem. Ele disse que não tinha chave para abrir, mas permitiu que os Policiais abrissem. No local, existiam motocicletas desmontadas e inteiras, cuja procedência o réu não explicou, e as pesquisas revelaram que eram roubadas. Ao final, o réu disse que as motos eram suas, sabia que eram roubadas e as desmontava para ganhar dinheiro. Houve perícia no local e apresentação da ocorrência no 10.º D.P.. A mulher e filho ou filha do réu também estavam; a mulher presenciou a confissão.

O Policial Civil Valdines Aparecido das Dores basicamente confirmou o dito pelo colega (registro audiovisual), acrescentando que a moto que estaria ali seria furtada, e o réu confirmou sua presença no início da abordagem.

Em sede extrajudicial o réu afirmou (fls. 24/25) que estava em sua casa quando foi chamado por Policiais Cíveis. Os oficiais afirmaram que, dentro da garagem dele, havia uma motocicleta produto de roubo, pelo que o acusado franqueou a entrada.

Afirmou que a garagem estava alugada, para um homem chamado Douglas, mas não possuía seu nome completo, telefone ou qualquer outra informação. Disse ainda que, se confundiu quando afirmou, informalmente, para a Autoridade Policial que o nome de locatário era Jonatan.

Em Juízo, o réu se quedou revel (fl. 415).

Ora, do coletado em contraditório judicial, em cotejo com os elementos de informação da fase inquisitorial, não há dúvida da prática dos fatos descritos na denúncia pelo acusado.

O acusado conhecia a origem espúria do bem. Afinal, ter em garagem de sua propriedade diversas motocicletas produtos de crime, além de peças de outros motociclos também de proveniência ilícita, leva à indelével conclusão de que o acusado agiu com vontade e consciência, evidenciando o dolo direto.

E mais, sequer se comprovou que dita garagem estava alugada a terceiro (como referido pelo réu no interrogatório extrajudicial).

Assim, presente o dolo direto, está configurado o tipo do art. 180, caput, do Código Penal.

Nem se diga de desclassificação: trata-se de receptação dolosa simples. Das circunstâncias e do comportamento, constata-se, com tranquilidade, a ciência da origem espúria, e o dolo (e de outra forma não se poderiam afirmar, pois ainda não é dado ao Juízo perscrutar o íntimo do indivíduo).

O crime se consumou, aperfeiçoando-se, o que consta do tipo.

Por fim, em que pese o pedido no memorial da acusação, não houve descrição na inicial da ocorrência do concurso formal. A receptação se restringe a um único crime, em obediência à correlação entre a imputação e a sentença.

Posto isso, na presença de provas bastantes, de forma a não restar dúvida razoável sobre o que consta da inicial, e ausente excludente de tipicidade, ilicitude ou

culpabilidade, o caso é de procedência.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em seu mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição.

Conforme já destacado, não se aplica à hipótese o concurso formal.

Dada a então primariedade, o regime inicial da reclusão é o aberto. Substituo a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.

Não perdurou prisão cautelar nestes autos (o que se consigna face ao art. 387, § 2.º, do CPP).

Cada dia-multa é no valor mínimo legal, não provada, maior fortuna do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação penal, e CONDENO RAFAEL CAMPOS DA SILVA como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto - substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo -, e de multa, de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Deixo de fixar indenização nesta sede, eis que aqui não pleiteada e debatida a contento.

Defiro recurso em liberdade.

Custas ex lege, observada, eventual gratuidade.

P.I.C.

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA